

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 27 dhoulhijja 1423 – 28 février 2003

146^{ème} année

N° 17

Sommaire

Lois

- Loi n° 2003-16 du 24 février 2003**, portant régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale..... **439**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Nomination du commissaire général du gouvernement auprès de la cour des comptes.... **440**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2003-441 du 24 février 2003**, portant ratification de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme **440**

- Décret n° 2003-442 du 24 février 2003**, portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire pour l'année 2003..... **440**

- Décret n° 2003-443 du 24 février 2003**, portant ratification du programme exécutif de coopération entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2003-2004..... **440**

- Décret n° 2003-444 du 24 février 2003**, portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire..... **441**

Ministère de la Défense Nationale

- Décret n° 2003-445 du 24 février 2003**, portant organisation de l'école supérieure de guerre..... **441**

Décret n° 2003-446 du 24 février 2003 , portant organisation de l'école d'Etat-Major.....	443
Décret n° 2003-447 du 24 février 2003 , fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire.....	445
Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	
Décret n° 2003-448 du 24 février 2003 , portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales	447
Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 22 février 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire	447
Démission d'un notaire.....	447
Ministère de l'Education et de la Formation	
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 février 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	447
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 février 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	449
Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 février 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique.....	451
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2003-449 du 24 février 2003 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre à vocation agricole, sises à la délégation de Bargou, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Batta.....	452
Décret n° 2003-450 du 24 février 2003 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain, sise à Rafrat, délégation de Ras Jbel, gouvernorat de Bizerte, nécessaire à la construction de deux réservoirs d'alimentation de la zone de Rafrat plage en eau potable.....	455
Ministère des Finances	
Nomination d'un membre au conseil du marché financier.....	455
Arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003, portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie.....	455
Nomination d'un membre au conseil d'administration de la société Elbouniane.....	458
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Décret n° 2003-452 du 24 février 2003 , portant modification du décret n° 2002-819 du 17 avril 2002, instituant le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables.....	458
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office de développement du Nord-Ouest.....	459
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Arrêté des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 22 février 2003, fixant la liste des départements des établissements d'enseignement supérieur agricole.....	459
Arrêtés du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de certaines délégations des gouvernorats de Nabeul, Bizerte et Sfax.....	460

Loi n° 2003-16 du 24 février 2003, portant régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents mis en disponibilité spéciale et relevant de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements publics à caractère non administratif et des sociétés dont le capital appartient en totalité à l'Etat, ou aux collectivités locales ou aux entreprises publiques, chaque fois que leurs statuts prévoient des dispositions permettant la possibilité de la mise en disponibilité spéciale de leurs agents.

Art. 2. - Les agents visés à l'article premier de la présente loi continuent de bénéficier des services et des prestations prévues par les différents régimes de sécurité sociale auxquels ils appartiennent à la date de leur mise en disponibilité spéciale, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 3. - L'employeur continue, durant la période de mise en disponibilité spéciale, de verser régulièrement et dans les délais les cotisations mises à sa charge au titre du régime de sécurité sociale auquel l'agent est assujéti.

Art. 4. - Les agents visés à l'article premier de la présente loi supportent les cotisations mises à leur charge au titre du régime de sécurité sociale auquel ils sont assujettis.

Les cotisations ainsi que les prestations prévues par les différents régimes de sécurité sociale sont fixées sur la base des éléments soumis à retenu au titre de ces régimes.

Les cotisations sont versées soit d'une manière régulière et dans les délais ou par anticipation et de manière périodique.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 février 2003.

Art. 5. - En cas de non paiement des cotisations mises à la charge de l'assuré social totalement ou partiellement, après expiration de la période de mise en disponibilité spéciale ou pour cause de décès, la régularisation de ces cotisations s'effectue d'office par le recouvrement des sommes dues au profit de la caisse dont relève l'assuré social, et ce, par voie de saisie sur son salaire et, le cas échéant, sur sa pension de retraite ou sur les arrérages revenant aux survivants.

Art. 6. - Le droit au bénéfice des services et prestations prévus par les différents régimes de sécurité sociale est subordonné au paiement effectif de toutes les cotisations dues au profit de la caisse de sécurité sociale dont relève l'intéressé.

Toutefois, en cas de non paiement par l'employeur des cotisations mises à sa charge, la caisse concernée procède à l'octroi des services et des prestations revenant à l'assuré social et à la réclamation du paiement des cotisations mises à la charge de l'employeur conformément à la législation en vigueur.

Art. 7. - Les assurés sociaux visés à l'article premier de la présente loi qui ont accompli des périodes de disponibilité spéciale avant l'entrée en vigueur de cette loi peuvent, à titre transitoire, demander la régularisation de leur situation dans un délai maximum de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Cette régularisation est effectuée sur la base des taux de cotisations mises à la charge de l'employé et de l'employeur au titre de la retraite et du capital-décès en vigueur à la date de la régularisation.

Art. 8. - Les modalités et procédures d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Art. 9. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2003-440 du 24 février 2003.

Monsieur Abdelmalek El Hamadi, conseiller à la cour des comptes, est chargé des fonctions de commissaire général du gouvernement auprès de ladite cour.

Il bénéficie en cette qualité des avantages et indemnités accordés à un secrétaire général de ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-441 du 24 février 2003, portant ratification de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2002-99 du 25 novembre 2002, portant approbation de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,

Vu la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies lors de sa cinquante quatrième session en date du 9 décembre 1999 et signée par la République Tunisienne le 2 novembre 2001.

Art. 2. - Lors du dépôt des instruments de ratification, le gouvernement tunisien déposera en même temps la réserve et la déclaration annexées au présent décret.

Art. 3. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-442 du 24 février 2003, portant ratification du programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire pour l'année 2003.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire pour l'année 2003, conclu à Tunis le 18 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine des sports entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire pour l'année 2003, conclu à Tunis le 18 décembre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-443 du 24 février 2003, portant ratification du programme exécutif de coopération entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2003-2004.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2003-2004, conclu à Tunis le 18 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine de la formation professionnelle pour les années 2003-2004, conclu à Tunis le 18 décembre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-444 du 24 février 2003, portant ratification de la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et Populaire, conclue à Tunis le 18 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, la convention de coopération dans le domaine du tourisme entre la République Tunisienne et la République Algérienne Démocratique et populaire, conclue à Tunis le 18 décembre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2003-445 du 24 février 2003, portant organisation de l'école supérieure de guerre.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-770 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d'une école supérieure de guerre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

De l'organisation de l'école supérieure de guerre

Chapitre premier

Missions et attributions

Article premier. - L'école supérieure de guerre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 2. - L'école supérieure de guerre est un établissement d'enseignement supérieur militaire qui a pour mission la formation des officiers supérieurs des forces armées aptes à :

- participer à la conception, à la planification et à la conduite des opérations propres à l'armée d'appartenance et des opérations interarmées,

- commander une unité du niveau de régiment ou son équivalent,

- assumer des responsabilités au sein de l'état-major de l'armée d'appartenance ou dans les services communs du ministère de la défense nationale.

Dans le cadre des domaines de sa compétence, l'école peut :

- organiser des cycles de formations selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale,

- réaliser des études et des recherches qui lui sont confiées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 3. - L'école supérieure de guerre relève du ministre de la défense nationale qui fixe :

- les orientations générales en matière de formation,

- l'organisation générale des études,

- les plans de développement de l'école.

A cet effet, le ministre de la défense nationale est assisté par un conseil consultatif dénommé "le conseil de l'enseignement supérieur militaire" dont la composition et la mission sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre II

Structures

Art. 4. - Pour assurer les missions indiquées à l'article 2 du présent décret, l'école supérieure de guerre comprend :

- un organe de commandement,

- une direction des études,

- des départements d'enseignement,

- un centre de simulation opérationnelle,

- un organe de soutien,

Art. 5. - La direction des études comprend :

- une division de conception, études et recherche,
- une division de planification, programmation, suivi et évaluation.

Art. 6. - Les départements d'enseignement comprennent :

- un département d'enseignement "terre",
- un département d'enseignement "mer",
- un département d'enseignement "air",
- un département d'enseignement "administration et techniques de gestion",
- un département d'enseignement opérationnel interarmées,
- un département des études stratégiques et de recherches,
- un département de gestion et de technique d'action.

Les départements d'enseignement "terre", d'enseignement "mer", d'enseignement "air" et d'enseignement "administration et techniques de gestion" comprennent chacun un ou plusieurs groupes d'officiers stagiaires.

Art. 7. - L'organisation et les attributions du centre de simulation opérationnelle sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 8. - L'organe de soutien comprend des services technique, administratif et financier et une unité de soutien.

L'organisation et les attributions de l'organe de soutien sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre III

Commandement et direction

Art. 9. - L'école supérieure de guerre est placée sous le commandement d'un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant de l'école supérieure de guerre assure la direction de ladite école et veille à son bon fonctionnement, et ce, conformément aux directives fixées par le ministre de la défense nationale.

Le commandant de l'école supérieure de guerre est assisté dans cette mission par :

- un commandant en second,
- le directeur des études,
- les chefs de départements d'enseignement,
- le chef du centre de simulation opérationnelle,
- l'organe de soutien,
- un conseil scientifique.

Art. 10. - Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant en second est chargé d'assurer les missions qui lui sont confiées par le commandant de l'école supérieure de guerre, comme il peut assurer le commandement de l'école en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de son commandant, et ce, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 11. - Le directeur des études est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le directeur des études est chargé de l'organisation et de la coordination des activités de l'école relatives à l'enseignement et de veiller au bon déroulement des programmes de formation.

Art. 12. - Les chefs des départements mentionnés à l'article 6 du présent décret et le chef du centre de simulation opérationnelle mentionné à l'article 7 du présent décret sont choisis parmi les officiers supérieurs et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Toutefois, le chef du département de gestion et de techniques d'action peut être choisi parmi les officiers supérieurs ou parmi le personnel civil de l'enseignement supérieur militaire.

Les chefs des départements d'enseignement sont chargés d'encadrer les officiers stagiaires qui leur sont confiés, d'élaborer les dossiers des cours en coordination avec l'état-major de l'armée d'appartenance ou avec l'organe concerné, et ce, compte tenu des programmes mentionnés à l'article 19 du présent décret.

Art. 13. - Les chefs des divisions mentionnées à l'article 5 du présent décret sont choisis parmi les officiers supérieurs et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 14. - un conseil consultatif dénommé "conseil scientifique de l'école supérieure de guerre" est chargé d'assister le commandant de l'école dans l'organisation de l'enseignement et des examens, la réalisation des projets de recherches et l'évaluation des résultats scolaires.

Le commandant de l'école supérieure de guerre préside ledit conseil qui se compose :

- du commandant en second,
- du directeur des études,
- des chefs de départements,
- des professeurs concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile.

TITRE II

De l'organisation de la formation

Chapitre premier

Conditions d'admission

Art. 15. - Les officiers sont admis à l'école supérieure de guerre par voie de concours.

Les conditions de candidature à ce concours, les modalités de son organisation ainsi que les conditions d'admission à ladite école sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 16. - Des officiers relevant d'autres ministères peuvent être admis à l'école supérieure de guerre selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 17. - Des officiers étrangers peuvent être admis à l'école supérieure de guerre selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre II

Corps enseignant

Art. 18. - Le corps enseignant à l'école supérieure de guerre se compose :

- a) D'un personnel permanent comprenant :
 - des professeurs de groupes du niveau de chef de département d'enseignement qui sont nommés parmi les officiers supérieurs par arrêté du ministre de la défense nationale,
 - des enseignants relevant du corps du personnel civil de l'enseignement supérieur militaire,
 - des enseignants détachés relevant d'autres ministères ou organismes.
- b) D'un personnel vacataire, constitué par des militaires et des civils qui sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale pour assurer des heures d'enseignement complémentaires.
- c) Des spécialistes et experts étrangers qui sont détachés dans le cadre des accords de coopération.

Chapitre III

Sanction des études et programmes d'enseignement

Art. 19. - Les études à l'école supérieure de guerre sont sanctionnées par un diplôme dénommé "diplôme de l'école supérieure de guerre".

La durée de la formation, les programmes d'enseignement, le régime des études et des examens, ainsi que les conditions d'obtention du diplôme de l'école supérieure de guerre sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 20. - Les officiers stagiaires sont considérés durant la période de formation à l'école supérieure de guerre en position d'activité et perçoivent la totalité de leur rémunération et les indemnités dont ils ont bénéficiées avant leur admission à ladite école.

Art. 21. - Deux échelons au niveau de la rémunération sont accordés aux officiers titulaires du diplôme de l'école supérieure de guerre ou de diplômes équivalents ou du diplôme des écoles militaires étrangères similaires.

Art. 22. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-446 du 24 février 2003, portant organisation de l'école d'état-major.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76, relatif à la création de l'école d'état-major,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-770 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER

De l'organisation de l'école d'état-major

Chapitre premier

Missions et attributions

Article premier. - L'école d'état-major est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Art. 2. - L'école d'état-major est un établissement d'enseignement supérieur militaire qui a pour mission la formation des officiers des forces armées dans le but de :

- développer leurs facultés intellectuelles et professionnelles en vue de leur permettre d'accomplir des missions au sein des forces armées,
- les préparer à assumer des fonctions au sein d'un régiment ou d'un état-major ou des fonctions équivalentes.

Dans le cadre des domaines de sa compétence, l'école peut :

- organiser des cycles de formation selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale,
- réaliser des études et des recherches qui lui sont confiées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 3. - L'école d'état-major relève du ministre de la défense nationale qui fixe :

- les orientations générales en matière de formation,
- l'organisation générale des études,
- les plans de développement de l'école.

A cet effet, le ministre de la défense nationale est assisté par un conseil consultatif dénommé "le conseil de l'enseignement supérieur militaire", dont la composition et la mission sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre II

Structures

Art. 4. - Pour assurer les missions indiquées à l'article 2 du présent décret, l'école d'état-major comprend :

- un organe de commandement,
- une direction des études,
- des départements d'enseignement,
- un organe de soutien,

Art. 5. - La direction des études comprend :

- une division de conception, études et recherche,
- une division de planification, programmation, suivi et évaluation,
- une division des cours préparatoires.

Art. 6. - Les départements d'enseignement comprennent :

- un département d'enseignement général,
- un département d'enseignement "terre",
- un département d'enseignement "mer",
- un département d'enseignement "air",
- un département d'enseignement "administration et techniques de gestion",

Chaque département d'enseignement comprend un ou plusieurs groupes d'officiers stagiaires.

Art. 7. - L'organe de soutien comprend des services technique, administratif et financier et une unité de soutien.

L'organisation et les attributions de l'organe de soutien sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre III

Commandement et direction

Art. 8. - L'école d'état-major est placée sous le commandement d'un officier choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant de l'école d'état-major assure la direction de ladite école et veille à son bon fonctionnement, et ce, conformément aux directives fixées par le ministre de la défense nationale.

Le commandant de l'école d'état-major est assisté dans cette mission par :

- un commandant en second,
- le directeur des études,
- les chefs de départements d'enseignement,
- l'organe de soutien,
- un conseil scientifique.

Art. 9. - Le commandant en second est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le commandant en second est chargé d'assurer les missions qui lui sont confiées par le commandant de l'école d'état-major, comme il peut assurer le commandement de

l'école en cas d'absence temporaire ou d'empêchement de son commandant, et ce, par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 10. - Le directeur des études est choisi parmi les officiers supérieurs et nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Le directeur des études est chargé de l'organisation et de la coordination des activités de l'école relatives à l'enseignement et de veiller au bon déroulement des programmes de formation.

Art. 11. - Les chefs de départements d'enseignement mentionnés à l'article 6 du présent décret sont choisis parmi les officiers supérieurs et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Les chefs de départements d'enseignement sont chargés d'encadrer les officiers stagiaires, d'élaborer les dossiers des cours en coordination avec l'état-major de l'armée d'appartenance ou avec l'organe concerné, et ce, compte tenu des programmes mentionnés à l'article 18 du présent décret.

Art. 12. - Les chefs de divisions mentionnées à l'article 5 du présent décret sont choisis parmi les officiers supérieurs et nommés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 13. - Un conseil consultatif dénommé "le conseil scientifique de l'école d'état-major" est chargé d'assister le commandant de l'école dans l'organisation de l'enseignement et des examens, la réalisation des projets de recherches et l'évaluation des résultats scolaires.

Le commandant de l'école d'état-major préside ledit conseil qui se compose :

- du commandant en second,
- du directeur des études,
- des chefs de départements,
- des professeurs concernés.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile.

TITRE II

De l'organisation de la formation

Chapitre premier

Conditions d'admission

Art. 14. - Les officiers sont admis à l'école d'état-major par voie de concours.

Les conditions de candidature à ce concours, les modalités de son organisation ainsi que les conditions d'admission à ladite école sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 15. - Des officiers relevant d'autres ministères peuvent être admis à l'école d'état-major selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 16. - Des officiers étrangers peuvent être admis à l'école d'état-major selon des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.

Chapitre II

Corps enseignant

Art. 17. - Le corps enseignant à l'école d'état-major se compose :

- a) D'un personnel permanent comprenant :
 - des professeurs de groupes du niveau de chef de département d'enseignement qui sont nommés parmi les officiers supérieurs par arrêté du ministre de la défense nationale,
 - des enseignants relevant du corps du personnel civil de l'enseignement supérieur militaire,
 - des enseignants détachés relevant d'autres ministères ou organismes.
- b) D'un personnel vacataire, constitué par des militaires et des civils, qui sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale pour assurer des heures d'enseignement complémentaires.
- c) Des spécialistes et experts étrangers qui sont détachés dans le cadre des accords de coopération.

Chapitre III

Sanction des études et programmes d'enseignement

Art. 18. - Les études à l'école d'état-major sont sanctionnées par un diplôme dénommé "diplôme de l'école d'état-major".

La durée de la formation, les programmes d'enseignement, le régime des études et des examens, ainsi que les conditions d'obtention du diplôme de l'école d'état-major sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 19. - Les officiers stagiaires sont considérés durant la période de formation à l'école d'état-major en position d'activité et perçoivent la totalité de leur rémunération et les indemnités dont ils ont bénéficiées avant leur admission à ladite école.

Art. 20. - Deux échelons au niveau de la rémunération sont accordés aux officiers titulaires du diplôme de l'école d'état-major ou de diplômes équivalents ou du diplôme des écoles militaires étrangères similaires.

Art. 21. - Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de l'académie navale et fixant sa mission,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamment son article 81 portant création de l'académie de l'air,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment son article 42 rattachant l'école de l'aviation civile et de météorologie au ministère de la défense nationale, et son appellation école de l'aviation de Borj El Amri,

Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 66-529 du 24 décembre 1966, portant création et organisation d'une académie militaire et d'un centre préparatoire aux écoles d'officiers,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-770 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001,

Vu le décret n° 91-559 du 23 avril 1991, portant organisation de l'académie de l'air,

Vu le décret n° 94-1552 du 18 juillet 1994, portant organisation de l'école préparatoire aux académies militaires,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire suivants :

- L'académie militaire,
- L'académie navale,
- L'école de l'aviation de Borj El Amri.

Art. 2. - Les études d'ingénieur dans les établissements d'enseignement supérieur militaire ont pour objectifs de former des spécialistes dans les domaines techniques et militaires pour répondre aux besoins du ministère de la défense nationale et d'autres ministères, et ce, conformément aux objectifs fixés à l'article premier de la loi sus-mentionnée n° 2002-22 du 14 février 2002.

TITRE PREMIER

Du régime des études

Art. 3. - La durée des études pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur dans les établissements d'enseignement supérieur militaire est fixée à cinq années, réparties en deux cycles :

1° - un cycle préparatoire de deux années dans les écoles préparatoires aux académies militaires.

2° - un cycle d'études dans la spécialité de trois années, dans les établissements d'enseignement supérieur militaire visés à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - L'admission en cycle préparatoire se fait conformément aux dispositions du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994.

Art. 5. - Les titulaires du diplôme de l'école préparatoire aux académies militaires ou d'un diplôme qui lui équivaut conformément à l'article 27 du décret susvisé n° 94-1552 du 18 juillet 1994 sont admis en première année des établissements d'enseignement supérieur militaire visés à l'article premier du présent décret, et ce, suite à un concours d'orientation spécifique au ministère de la défense nationale.

Les conditions et les modalités d'organisation de ce concours sont fixées par décision du ministre de la défense nationale.

Art. 6. - Le cycle d'études dans la spécialité de trois années prévu à l'article 3 du présent décret comprend des enseignements de 2700 heures environ réparties sur une période de 32 semaines au minimum et 36 semaines au maximum par année. Ces études comprennent notamment :

- une formation scientifique de base,
- une formation technique liée à un secteur d'application,
- une formation en sciences appliquées aux domaines militaires,
- une formation générale en langues, communication, économie, sciences sociales et humaines et sciences de la défense.

Lesdits enseignements sont complétés par :

- des stages professionnels dans des établissements ou organismes relevant du ministère de la défense nationale ou d'autres secteurs,
- un projet de fin d'études à caractère professionnel et en rapport avec la spécialité suivie, ou un travail jugé équivalent par le conseil scientifique de l'établissement d'enseignement supérieur militaire concerné.

Art. 7. - Les études pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur dans les établissements d'enseignement supérieur militaire sont organisées en modules. Le programme des études est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.

Art. 8. - La présence des élèves officiers et des officiers élèves à tous les enseignements est obligatoire.

Art. 9. - L'acquisition des connaissances par les élèves officiers et les officiers élèves est évaluée par un système de contrôle continu et d'examens en sessions principale et de rattrapage dont les modalités d'application sont définies par l'arrêté prévu à l'article 11 du présent décret.

Art. 10. - Le redoublement dans les établissements d'enseignement supérieur militaire concernés par l'attribution du diplôme national d'ingénieur n'est autorisé qu'une seule fois au cours de la scolarité.

Art. 11. - Un arrêté du ministre de la défense nationale fixe, pour les établissements d'enseignement supérieur militaire concernés par l'attribution du diplôme national d'ingénieur, le régime des études et des examens, la nature, le nombre des modules prévus à l'article 7 du présent décret ainsi que les enseignements qu'ils comportent et leurs formes, le nombre d'heures d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients des épreuves, le volume horaire global pour chaque année, la durée des stages et leurs modalités d'évaluation, les conditions de passage d'une année à l'autre, les modalités de contrôle de l'assiduité et les sanctions qui en découlent.

Ledit arrêté fixe les modules qui peuvent donner droit à un crédit pour le passage d'une année d'études à une autre.

Art. 12. - Les formations de première et deuxième années du cycle d'études dans la spécialité comprennent chacune un stage professionnel obligatoire d'une durée minimale d'un mois.

TITRE II

Des conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire

Art. 13. - L'obtention du diplôme national d'ingénieur est subordonnée à :

- 1 - la réussite aux examens,
- 2 - la validation des stages,

3 - la soutenance du projet de fin d'études devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l'établissement d'enseignement supérieur militaire concerné.

Les officiers élèves n'ayant pas validé leurs stages ou soutenu avec succès le projet de fin d'études, peuvent bénéficier, à cet effet, d'une prolongation de scolarité pouvant aller jusqu'à 6 mois.

Art. 14. - Le diplôme national d'ingénieur est attribué par les établissements d'enseignement supérieur militaire fixés à l'article premier du présent décret à tout officier élève ayant satisfait aux conditions de l'article 13 du présent décret.

Art. 15. - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

Décret n° 2003-448 du 24 février 2003, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-60 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - La réserve du fonds commun des collectivités locales, dont le montant s'élève à trente quatre millions sept cent cinquante mille dinars (34.750.000D) au titre de l'année 2003, est répartie comme suit :

- Municipalité de Tunis 4.842.922D,
- Conseil régional de Tunis 873.223D,
- Municipalités sièges de gouvernorats 2.954.278D,
- Agence urbaine du grand Tunis 1.018.800D,
- Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales 12.491.977D,
- Office national de la protection civile 3.993.800D,
- Office national d'assainissement 8.575.000D.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 22 février 2003, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1er mai 2003, par l'immatriculation foncière obligatoire, au

recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadate de "Hached" délégation de Bizerte Sud, gouvernorat de Bizerte.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de la Justice et des
Droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 22 février 2003.

La démission de Monsieur Mansour Bennour, notaire à Akouda circonscription du tribunal de première instance de Sousse, est acceptée pour raisons de santé.

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 février 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'études approfondies en informatique ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

L'âge maximum est apprécié à compter de la date de l'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve orale,
- le lieu ou l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée, leurs dossiers de candidature au ministère de l'éducation et de la formation comprenant les pièces suivantes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

- 1/ une demande de candidature,
- 2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3/ une photocopie du diplôme accompagnée, pour les diplômés étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

B - Après l'admission au concours et avant l'affectation au poste de travail :

Les candidats déclarés admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1/ un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,
- 2/ un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3/ un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4/ une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation sur proposition du jury du concours.

Art. 6. - Le concours externe susvisé comporte une épreuve orale pour l'admission. L'épreuve orale consiste en un exposé oral portant sur un sujet tiré du programme annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer le sujet, la note qui lui sera attribuée sera divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et le coefficient fixés pour le déroulement de l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Epreuve orale	Durée	Coefficient
- Préparation	30 minutes	1
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 7. - L'épreuve orale a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat.

Art. 8. - L'épreuve orale du concours est appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve subie par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A/ La liste principale.

B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 13. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis aux concours externe susvisé sont arrêtées définitivement par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 14. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux

A) Architecture des ordinateurs :

B) Logiciels d'exploitation :

- Configuration d'un système, gestion des ressources, maintenance d'un système, administration (Ms/Dos, Unix, Windows).

C) Réseaux d'ordinateurs :

- Transmission des données, architectures des réseaux et modèles OSI, réseaux locaux, internet-intranet (moteurs de recherche, messagerie électronique, développement Web).

D) Méthodes et outils de génie logiciel :

- Processus de développement des logiciels, composants d'un atelier de génie logiciel, méthodes et outils de conception (Merise 1, Merise 2, AMC Désignor), conduite de projet.

E) Bases de données :

- SGBD et administration d'une base de données (oracle, SQL...).

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 février 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent (spécialité techniques de traitement automatique des données) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau susvisé dans la spécialité précitée et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

L'âge maximum est apprécié à compter de la date d'inscription dans un bureau de l'emploi, et ce, pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,
- le lieu ou l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser, par lettre recommandée, leurs dossiers de candidature au ministère de l'éducation et de la formation comprenant les pièces suivantes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

- 1/ une demande de candidature,
- 2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3/ une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que les signatures soient légalisées et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi.

B - Après l'admission au concours et avant l'affectation au poste de travail :

Tous les candidats déclarés admis doivent compléter leurs dossiers des pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1/ un extrait du casier judiciaire (l'original) datant de moins d'un an,
- 2/ un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,
- 3/ un certificat médical (l'original) datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4/ une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation sur proposition du jury du concours.

Art. 6. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Le concours susvisé comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A/ Les épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie,
- une épreuve technique.

B/ L'épreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté, suivie d'une discussion avec les membres du jury du concours. Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat veut changer le sujet, la note qui lui sera attribuée sera divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont définis comme suit :

Nature des épreuves	Durée	Coefficient
1 - Les épreuves écrites :		3
Epreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie.	3 heures	1
Epreuve technique	4 heures	2
2 - L'épreuve orale :		1
- Préparation	15 minutes	
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 8. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat. Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l'article 7 susvisé en langue arabe. Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'a pas respecté les dispositions du présent article.

Chaque épreuve écrite est rédigée en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve subie par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale, s'il n'a pas obtenu un total de points égal au moins à trente (30) points aux épreuves écrites.

Art. 15. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu un total de points égal au moins à quarante (40) pour l'ensemble des épreuves.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A/ La liste principale.

B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits dans la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe susvisé sont arrêtées définitivement par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs

I - Epreuve de l'organisation administrative de la Tunisie :

- La centralisation, la décentralisation, la déconcentration.
- L'administration locale et les collectivités locales.
- Les établissements publics et les groupements professionnels.

II - Epreuve technique :

a) Architecture des ordinateurs.

b) Systèmes d'exploitation :

- Types et caractéristiques des systèmes d'exploitation (Ms/Dos, Unix, Windows).

c) Fichiers et langage de programmation :

- Organisation des fichiers, méthodes d'accès, langage de programmation COBOL, VB WINDEV.....

d) Base des données :

- Généralités sur les bases de données (les S.G.B.D)

Arrêté du ministre de l'éducation et de la formation du 22 février 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique.

Le ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves, pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date du déroulement du concours.

Art. 2. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leurs correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 3. - Le concours susvisé est ouvert aux mécanographes titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées d'un relevé de services détaillé, de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade actuel et de l'arrêté fixant sa dernière situation administrative.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 5. - Est rejetée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer au concours susvisé est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves :

I - une épreuve écrite portant sur l'administration tunisienne.

II - une épreuve pratique sur ordinateur.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient	Langue de rédaction
I - Epreuve écrite portant sur l'administration tunisienne	2 h	1	Arabe obligatoire
II - Epreuve pratique sur ordinateur	1 h	2	Arabe ou Française

L'épreuve portant sur l'administration tunisienne est rédigée en quatre (4) pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Le jury du concours rapporte dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'a pas respecté les dispositions du présent article.

Art. 8. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer, pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9. - Toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 10. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 11. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 12. - Nul ne peut être déclaré admis, s'il n'a obtenu un total de points égal au moins à trente (30) points aux deux épreuves.

Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 13. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves, pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et techniciens de l'informatique des administrations publiques, est arrêtée par le ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

Le Ministre de l'Education et de la Formation

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour l'intégration des mécanographes dans le grade de technicien de laboratoire informatique appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'éducation et de la formation

I - L'épreuve portant sur l'administration Tunisienne:

a - Organisation et attributions du ministère de l'éducation et de la formation.

b - Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

c - Le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

II - L'épreuve pratique sur ordinateur :

a) Architecture des ordinateurs :

les composantes d'un micro-ordinateur, la mémoire auxiliaire.

b) Logiciels bureautiques :

- Word, Excel....

c) Système d'exploitation :

- Exploitation et mise en oeuvre d'un système d'exploitation (Windows).

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2003-449 du 24 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terre à vocation agricole, sises à la délégation de Bargou, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Batta.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décrète :

Article premier.- Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des parcelles de terre à vocation agricole, sises à Imada banlieue de Bargou, délégation de Bargou, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Batta, entourées d'un liseré vert sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	27	41962	416ha10a43ca	51a25ca	1 - Mohamed Hédi, 2 - Abdelaziz, 3 - Abdessattar, 4 - Naïma, 5 - Souad, 6 - Emna, 7 - Abderrahmane, 8 - Khedija, 9 - Meherzia, les neuf derniers enfants de Mohamed Lakhdar Ben Mohamed Ben Salah Ben Attia, 10 - Ali Ben Omar Gheryeni, 11 - Raja, 12 - Mohamed Fadhel, 13 - Ridha, 14 - Mounir les

					quatre derniers enfants de Ali ben Omar Gheryeni15-Zohra bent Mahmoud Kabadou16-Abderraouf 17-Mohamed Moncef18-Habiba 19-Yosr20-Kalthoum les cinq derniers enfants de Mohamed Mokhtar ben Mohamed Lakhdhar ben Atia
2	10 5	3022 Siliana	5ha65a90ca	43a13ca 1ha89a90ca	1-S'micha bent Taïeb ben Mansour 2-Amara ben Haj Belgacem3-Hedi ben Arbi ben Belgacem Jelassi
3	8 10	170555	11ha80a30ca	2ha99a40ca 9a59ca	1-Rim ou Meriem bent Ibrahim ben Taleb Salah2-Othmana bent Mansour ben Haj Mustapha 3- Omar4-Hassan5-Henia 6-Halima7-Fatma8-Selma les six derniers enfants de Haj Mohamed ben Alaya ben H'cine Khelif Bargaoui
4	6	190139	10ha27a56ca	1ha50a70ca	1-Rebeh bent Haj Mohamed ben Saâd Yehyaoui2- Tayeb ben Taleb Salah ben Mohamed Yehyeoui 3-Ahmed Akermi- 4-Ghazala5-Fatma6-Aziza les quatre derniers enfants de Taleb Salah ben Mohamed ben Fathallah7-Fatma bent Belgacem ben Ayed8-Chehibia9-Dhehbia10-Mabrouka11-Jamila12-Khemaïssa 13-Mehria14-Algia les sept dernières filles de Hafidh ben Taleb Salah ben Mohamed ben Fathallah 15-Messaouda bent Lakhdhar ben Mahmoud Yehyeoui16-Hedi17-Belgacem18-Fathallah19-Omezzine les quatre derniers enfants de Bouzeyen ben Taleb ben Mohamed ben Fathallah20-Sessia bent Omar ben Haj Boubaker Yehyaoui21-Ibn Issa22-Tounes23-Haddi les trois derniers enfants de Abderrahmane ben Taleb Salah ben Mohamed ben Fathallah24-Zohra bent Jilani ben H'cine ben Bouzeyen25-Lakhdhar 26-Fraj27-Amara28-Omelkhir29-Ghabala30-Halyna31-Hadda les sept derniers enfants de Mohamed ben Taleb Salah ben Mohamed ben Fathallah32-Ali ben Belgacem ben

					Bouzeyen ben Fathallah33-Hassan ben Mohamed ben Salah ben Fathallah34-Zahou bent Salah ben Sadok35-Omar36-Mohamed37-Ajmia les trois derniers enfants de Alela ben Taleb Salah ben Fathallah Yehyeoui
5	25 (P2)	Réquisition Cadastrale N0 6965		43a20ca	Héritiers de Abderrahmane ben Taleb
6	22 (P2)	Réquisition Cadastrale N0 6963		31a74ca	1-Jezia bent Ali ben Taleb2-Kamel3-Khaled4-Leïla5-Jamel 6-M'barka7-Ammar8-Meriem les sept derniers enfants de Mohamed Salah ben Mahmoud Yehyaoui
7	19(P2)	Réquisition Cadastrale N0 6960		26a37ca	1-Mehdia bent Arbi Yehyaoui 2-Fraj3-Slim4-Kaïs5-Hayet 6-Amel 7-Besma les six derniers enfants de Hedhili ben Mahmoud ben Boubaker Yehyaoui
8	21(P2)	Réquisition Cadastrale N0 6962		21a25ca	Héritiers de Ahmed ben Khelifa Ouni
9	15(P2) 13(P2)	Réquisition Cadastrale N0 6957		2ha37a88ca 1ha48a70ca	Héritiers de Abderrahmane Bergaoui et Consorts
10	12(P2)	Réquisition Cadastrale N0 6956		3ha64a35ca	1-Mabrouka bent Ahmed Dheouia 2-Taj –eddine 3-Mohamed – sghaier 4-Fatma 5-Latifa 6-Assia les cinq derniers enfants de Taïeb ben Hacem Bergaoui .
11	11(P2)	Réquisition Cadastrale N0 6955		1ha37a06ca	Ahmed ben Naoui ben Ahmed Karoui.

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-450 du 24 février 2003, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'une parcelle de terrain sise à Rafrat, délégation de Ras Jbel, gouvernorat de Bizerte, nécessaires à la construction de deux réservoirs d'alimentation de la zone de Rafrat plage en eau potable.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle que modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976 et notamment son article 20,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier.- Est expropriée, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique, pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques (la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux), une parcelle de terrain sise à Rafrat, délégation de Ras Jbel, gouvernorat de Bizerte, nécessaire à la construction de deux réservoirs d'alimentation de la zone de Rafrat plage en eau potable, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la réquisition d'immatriculation	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
19458	Terrain nu à vocation agricole	20a11ca	10a22ca	Héritiers de Ahmed Ben Ahmed El Baccouche

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATION

Par décret n° 2003-451 du 24 février 2003.

Monsieur Mohamed El Bahri, conseiller au tribunal administratif, est nommé membre exerçant ses fonctions de façon permanente au conseil du marché financier en remplacement de Madame Hela Ben Miled.

Arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003, portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie.

Les ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,

Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable,

Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables et notamment son chapitre 3,

Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre des experts comptables de Tunisie et notamment son article 8,

Vu l'arrêté des ministres de l'économie nationale et des finances du 12 octobre 1984, tel que modifié par l'arrêté du 23 janvier 1995, portant homologation du barème des honoraires des experts comptables et les commissaires aux comptes des sociétés de Tunisie.

Arrêtent :

Article premier. - Est homologué, le barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, annexé au présent arrêté. Ce barème s'applique aux travaux d'audit annuel des comptes des entreprises résidentes à l'exclusion de toute autre. La réalisation de ces missions implique l'observation pour chaque exercice, des diligences normales de révision généralement admises au plan international et des normes de révision définies par l'ordre des experts comptables de Tunisie et agréées par le ministre chargé des finances.

Est considérée auditeur des comptes, au sens du présent article, toute personne chargée d'une mission externe de commissariat ou de révision légale des comptes des entreprises résidentes en Tunisie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou d'une mission de révision contractuelle afin de s'assurer de leur régularité et de leur sincérité et de les certifier.

Art. 2. - L'application du barème annexé au présent arrêté est obligatoire. Toutefois, et sous réserve des obligations relatives aux diligences professionnelles et du principe d'indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans les deux cas suivants :

1. l'accomplissement de missions spécifiques nécessitant la mise en oeuvre d'une manière continue de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues à l'article premier du présent arrêté et entrant dans le cadre des missions législativement et réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes.

Ces honoraires supplémentaires sont fixés, d'un commun accord, entre l'auditeur des comptes et son client, préalablement à l'acceptation de la mission d'audit.

En cas d'apparition au cours du mandat desdites situations, les honoraires supplémentaires sont fixés d'un commun accord entre l'auditeur des comptes et son client, préalablement à l'exécution.

2. L'accomplissement des missions exceptionnelles d'une manière occasionnelle, législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes, qui peuvent survenir au cours de l'exécution du mandat.

Dans ce cas, les honoraires supplémentaires sont fixés, d'un commun accord, entre l'auditeur des comptes et son client préalablement à l'acceptation de la mission d'audit des comptes.

Dans tous les cas, l'auditeur des comptes doit porter à la connaissance de la commission de contrôle prévue par l'article 19 de la loi n° 88-108 sus-indiquée et l'organe l'ayant désigné, les diligences supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission et ce que représentent lesdites diligences par rapport aux diligences normales ainsi que le montant des honoraires supplémentaires.

Art. 3. - Sous réserve des obligations relatives aux diligences professionnelles et du principe d'indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans le cas d'accomplissement des travaux nécessitant un volume supplémentaire d'intervention dans le cadre de la mission d'audit principale compte tenu des spécificités de l'entreprise, et ce, conformément aux conditions suivantes :

1. lesdits travaux doivent être compatibles avec la mission principale d'audit des comptes,

2. les spécificités doivent être conformes aux normes édictées par l'ordre des experts comptables de Tunisie et approuvées par le ministre chargé des finances,

3. les éléments relatifs aux travaux spécifiques doivent être précisés d'un commun accord entre le dirigeant de l'entreprise et l'auditeur des comptes qui fixe toutes les diligences professionnelles qu'il envisage d'accomplir au titre de ces travaux,

4. l'acceptation par l'organe ayant désigné l'auditeur de l'accomplissement de ces travaux ainsi que le montant des honoraires supplémentaires doit être préalable au commencement des travaux,

5. l'auditeur doit porter à la connaissance de la commission de contrôle, prévue par l'article 19 de la loi n° 88-108 sus-indiquée, l'accord conclu entre lui et l'entreprise ayant pour objet l'octroi d'honoraires supplémentaires et leur montant, et ce, dans les délais d'un mois à partir de la date de la conclusion dudit accord.

Art. 4. - Lorsque la mission d'audit des comptes est confiée à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires découlant de l'application du barème seront augmentés de 10% à condition qu'il n'appartiennent pas au même cabinet.

Art. 5. - Le barème annexé au présent arrêté s'applique en se basant sur les critères définis ci-après :

1. total brut du bilan: le total du bilan à retenir est le total brut sans déduction des amortissements et des provisions;

2. total des produits: ce critère comporte le total des produits, déduction faite des variations des stocks et augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée;

3. effectif total: l'effectif à retenir est constitué par la moyenne entre l'effectif au début et à la fin de l'exercice, personnel occasionnel en "année-homme" compris.

Art. 6. - Les honoraires découlant du barème s'entendent hors taxes.

Art. 7. - Lorsque la mission d'audit dévolue à une personne nécessite des déplacements d'une distance supérieure à 25 kilomètres du lieu d'implantation de son cabinet professionnel, les frais de déplacement sont payés en sus des honoraires, sur la base du tarif normal kilométrique correspondant à la catégorie ou au groupe moyen de location de voitures, à l'exclusion des taux journaliers ou des tarifs forfaitaires, et ce, par déplacement de quatre intervenants par véhicule.

Les frais de séjour des intervenants sont également pris en charge ou payés par le client sur la base des tarifs pratiqués par les établissements hôteliers appartenant à la catégorie "trois étoiles".

Art. 8. - Les modalités de paiement des honoraires découlant de l'application du barème annexé au présent arrêté sont convenues d'un commun accord entre l'auditeur des comptes et son client. En cas de désaccord, les honoraires doivent être réglés comme suit :

- 20% au commencement des travaux,

- 30% à la fin des travaux préliminaires,

- 30% à l'achèvement des travaux,

- 20% un mois au plus tard après la remise des rapports.

Art. 9. - Le barème annexé au présent arrêté s'applique :

- à toutes les missions d'audit contractuelles en vertu des conventions signées après la publication du présent arrêté,

- à toutes les missions d'audit légales et contractuelles des comptes afférentes aux exercices ouverts à partir du 1^{er} janvier 2002,

- à toutes les missions d'audit légales des comptes commençant à partir de la date de publication du présent arrêté.

Art. 10. - Le non-respect des dispositions du présent arrêté est considéré comme étant une situation incompatible avec les diligences professionnelles et une négligence de l'obligation d'indépendance portée sur l'auditeur des comptes.

Art. 11. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures non conformes à cet arrêté, notamment celles de l'arrêté des ministres de l'économie nationale et des finances du 12 octobre 1984, tel que modifié par l'arrêté du 23 janvier 1995, portant homologation du barème des experts comptables et des commissaires aux comptes des sociétés en Tunisie.

Tunis, le 28 février 2003.

*Le Ministre du Tourisme, du
Commerce et de l'Artisanat*

Mondher Zenaïdi

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**Barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie
(Audit légal et contractuel)**

1- Critère total brut du bilan

Palier en milliers de dinars	Tranche en milliers de D	Taux pour 1000 D	Honoraires de la tranche en D	Plafond des honoraires du palier en D
De 0 à 300	300	1.5	450	450
De 300 à 1000	700	1	700	1150
De 1000 à 3000	2000	0.5	1000	2150
De 3000 à 7000	4000	0.25	1000	3150
De 7000 à 15000	8000	0.1	800	3950
De 15000 à 35000	20000	0.075	1500	5450
De 35000 à 80000	45000	0.05	2250	7700
De 80000 à 200000	120000	0.025	3000	10700
De 200000 à 500000	300000	0.01	3000	13700
De 500000 à 1000000	500000	0.0075	3750	17450
Au delà de 1000000		0.005		

2- Critère total des produits

Palier en milliers de dinars	Tranche en milliers de D	Taux pour 1000 D	Honoraires de la tranche en D	Plafond des honoraires du palier en D
De 0 à 300	300	2.5	750	750
De 300 à 700	400	1.5	600	1350
De 700 à 1500	800	1	800	2150
De 1500 à 3000	1500	0.5	750	2900
De 3000 à 7500	4500	0.25	1125	4025
De 7500 à 20000	12500	0.125	1562.5	5587.5
De 20000 à 50000	30000	0.1	3000	8587.5
De 50000 à 120000	70000	0.05	3500	12087.5
De 120000 à 350000	230000	0.025	5750	17837.5
Au delà de 350000		0.0125		

3- Critère effectif total

Palier en nombre d'employés	Tranche en nombre d'employés	Taux par employé	Honoraires de la tranche en D	Plafond des honoraires du palier en D
De 0 à 10	10	20	200	200
De 10 à 50	40	10	400	600
De 50 à 150	100	7.5	750	1350
De 150 à 500	350	5	1750	3100
De 500 à 1200	700	2.5	1750	4850
De 1200 à 3000	1800	1.25	2250	7100
De 3000 à 7000	4000	1	4000	11100
Au delà de 7000		0.75		

Fiche de calcul des honoraires

Critères	Montant	Cumul
Critère total brut bilan (en milliers de D)		
- Plafond des honoraires de la tranche inférieure	X	
- Honoraires correspondants à la fraction de la tranche	X	
Total (A)	A	A
Critère total des produits (en milliers de D)		
- Plafond des honoraires de la tranche inférieure	X	
- Honoraires correspondants à la fraction de la tranche	X	
Total (B)	B	B
Critère effectif		
- Plafond des honoraires de la tranche inférieure	X	
- Honoraires correspondants à la fraction de la tranche	X	
Total (C)	C	C
Montant des honoraires : total général = A+B+C		A+B+C

NOMINATION

Par arrêté du ministre des finances du 22 février 2003.

Monsieur Hatem Majedi est nommé membre du conseil d'administration de la société Elbouniane.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

Décret n° 2003-452 du 24 février 2003, portant modification du décret n° 2002-819 du 17 avril 2002, instituant le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2002-819 du 17 avril 2002, instituant le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les dispositions des articles 2, 3 et 4 du décret susvisé n° 2002-819 du 17 avril 2002 comme suit :

Article 2. (nouveau). - Le montant du grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables est fixé à trente mille dinars et sera prélevé chaque année sur le budget du ministère de l'industrie et de l'énergie.

Article 3. (nouveau). - Le grand prix du Président de la République pour l'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables est attribué chaque année à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la maîtrise de l'énergie qui coïncide avec le 7 avril, par décret pris sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie.

Article 4. (nouveau). - Il est institué un comité technique qui sera chargé d'établir, chaque année, une liste groupant, par ordre de mérite, les personnes physiques ou morales, tels que les sociétés, les associations, les établissements publics ou les collectivités locales qui ont le plus contribué à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables selon les critères prévus à l'article 6 du présent décret.

Ce comité, présidé par le ministre de l'industrie et de l'énergie, comprend :

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,

- un représentant du ministère des technologies de la communication et du transport,

- un représentant du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

- un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,

- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Les membres du comité technique sont nommés par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie sur proposition des ministères concernés.

Art. 2. - Les ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE**

NOMINATION

Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 22 février 2003.

Monsieur Hédi M'tichi est nommé membre représentant le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au conseil d'établissement de l'office du développement du Nord Ouest.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Arrêté des ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 22 février 2003, fixant la liste des départements des établissements d'enseignement supérieur agricole.

Les ministres de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997 et la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993 et le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attribution de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, tel que modifié et complété par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995 et le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998,

Vu l'arrêté des ministres de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'agriculture du 4 janvier 1991, fixant la liste des départements des établissements d'enseignement supérieur agricole,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, des affaires sociales, de l'agriculture, de la santé publique, des technologies de la communication, de la culture, de la jeunesse, de l'enfance et des sports et du transport du 24 août 2001, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Sur proposition du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et des présidents des universités concernées,

Vu l'avis des directeurs des établissements cités ci-dessous.

Arrêtent :

Article premier. - La liste des départements des établissements d'enseignement supérieur agricole soumis à la co-tutelle de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles d'une part et de l'université 7 Novembre de Carthage et de l'université de Manouba et de l'université du centre d'autre part, conformément aux indications ci-dessous mentionnées, est fixée comme suit :

I - L'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et l'université 7 Novembre de Carthage :

1 - Institut national agronomique de Tunisie :

- département des ressources animales, halieutiques et technologies agro-alimentaires,
- département d'agronomie et des biotechnologies végétales,
- département de protection des plantes et maladies post récoltes,
- département du génie rural, eaux et forêts,
- département d'économie-gestion agricole et agro-alimentaire,
- département de mathématiques, physique et chimie.

2 - Ecole supérieure des ingénieurs de l'équipement rural de Medjez El Bab :

- département d'hydraulique,
- département de l'aménagement et de l'environnement,
- département du génie mécanique et de l'agro-industrie.

3 - Ecole supérieure d'agriculture de Moghrane :

- département des sciences de base,
- département d'économie rurale et de gestion,
- département des productions agricoles.

4 - Ecole supérieure d'agriculture de Mateur :

- département des sciences et techniques de production végétale,
- département des sciences et techniques de production animale.

5 - Ecole supérieure d'agriculture du Kef :

- département de l'amélioration des plantes et protection des cultures,
- département des sciences agricoles et de l'économie rurale.

6 - Ecole supérieure des industries alimentaires de Tunis :

- département des sciences de base et de l'ingénierie,
- département des technologies alimentaires.

7 - Institut sylvo-pastoral de Tabarka :

- département de la conservation et du développement des ressources et des espaces agro-forestiers.

II - L'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et l'université de Manbouba :

- Ecole nationale de médecine vétérinaire de Sidi-Thabet :

- département des sciences cliniques,
- département des productions animales,
- département des sciences fondamentales.

III - L'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et l'université du centre :

- Ecole supérieure d'horticulture et d'élevage de Chott-Mariem :

- département des sciences horticoles et du paysage,
- département des sciences biologiques et de protection des végétaux,
- département du génie des systèmes horticoles et milieu naturel,
- département des ressources animales, d'agro-alimentaire et du développement rural.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Il abroge et remplace, à compter du 28 février 2003, date de son entrée en vigueur, l'arrêté du 4 janvier 1991 susvisé.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche Scientifique et de la Technologie*

Sadok Chaâbane

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dar Chichou - 1ère tranche (secteur de Haret Achouara, Alghorfa et Aljesr) des délégations d'El Haouaria et Hammam El Ghez, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 69-175 du 8 mai 1969, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 96-1565 du 9 septembre 1996, portant révision des limites, fixation du montant de la contribution et limitation de la propriété dans les périmètres publics irrigués de Dar Chichou et Dar Allouche,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 18 juillet 1997, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans les périmètres publics irrigués de Dar Chichou et Dar Allouche,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 8 juillet 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Dar Chichou - 1ère tranche (secteurs de Haret Achouara, Alghorfa et Aljesr) des délégations d'El Haouaria et Hammam El Ghez, au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté emporte transfert de la propriété interpartes. Les privilèges, hypothèques et baux de toute nature portant sur des parcelles soumises au réaménagement foncier existant au moment de l'application du réaménagement sont transférés de droit sur les nouvelles parcelles reçues en échange par le débiteur ou bailleur.

Art. 3. - Les propriétaires sont tenus de payer la différence de valeur entre la parcelle de terre d'origine et la parcelle de terre attribuée dans le cadre du réaménagement foncier au profit de l'agence foncière agricole. Les copropriétaires sont considérés solidaires pour le paiement de cette valeur, une hypothèque en rang utile sera grevée sur la parcelle de terre attribuée pour garantie de paiement de cette différence.

Art. 4. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Tafloune (1ère tranche) de la délégation d'El Mida, au gouvernorat de Nabeul.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1708 du 24 juillet 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Tafloune,

Vu l'arrêté du 20 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Tafloune,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole réunie au siège du gouvernorat de Nabeul le 25 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Tafloune (1ère tranche) de la délégation d'El Mida, au gouvernorat de Nabeul et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Alia (1ère tranche) (secteurs C - D - A1 - A2 et El Khitmine A1 - A2) de la délégation d'El Alia, au gouvernorat de Bizerte.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-428 du 13 février 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Alia,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu l'arrêté du 11 avril 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Alia,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Bizerte le 15 mai et le 16 octobre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Alia (1ère tranche) (secteurs C - D - A1 - A2 et El Khitmine A1 - A2) de la délégation d'El Alia, au gouvernorat de Bizerte et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Blettech Lahmaza de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1807 du 7 août 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Blettech Lahmaza,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Blettech Lahmaza,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 14 juin 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Blettech Lahmaza de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El M'nasria de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1808 du 7 août 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El M'nasria,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El M'nasria,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 14 juin 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El M'nasria de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Ajanga de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1712 du 24 juillet 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à El Ajanga,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Ajanga,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 14 juin 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué d'El Ajanga de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de H'zag de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1713 du 24 juillet 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à H'zag,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de H'zag,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 14 juin 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de H'zag de la délégation de Jebeniana, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques du 22 février 2003, portant homologation du plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rhahla de la délégation d'El Hancha, au gouvernorat de Sfax.

Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-977 du 3 mai 2001, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission régionale chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole,

Vu le décret n° 2001-1718 du 24 juillet 2001, portant création d'un périmètre public irrigué à Rhahla,

Vu l'arrêté du 22 septembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Rhahla,

Vu l'avis de la commission susvisée, chargée d'examiner les réclamations et les observations soulevées par le plan de réaménagement des terres sises à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole, réunie au siège du gouvernorat de Sfax le 14 juin 2002.

Arrête :

Article premier. - Est homologué, le plan de réaménagement foncier du périmètre public irrigué de Rhahla de la délégation d'El Hancha, au gouvernorat de Sfax et annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2003.

*Le Ministre de l'Agriculture,
de l'Environnement et des Ressources
Hydrauliques*

Mohamed Habib Haddad

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi